

0013560-63.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SHEILA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

SHEILA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA foi denunciada como incurso no artigo Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD, porque no dia 21/02/2017, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0013560-63.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0013560-63.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SHEILA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

SHEILA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA foi denunciada como incurso no artigo Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD, porque no dia 21/02/2017, por volta das 00h50, na Rua Itajuíbe, 0, esquina com a Rua Manuel Rodrigues Santiago, Itaim Paulista, nesta cidade, trazia consigo e guardava, nas imediações de

estabelecimento de ensino, para consumo de terceiros, 158,5g, distribuídos em 01 pequeno tijolo e 10 trouxinhas, da droga conhecida popularmente como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia (fls. 88/90) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/44) e foi recebida em 06/04/2017 (Denúncia) (fls. 93/94).

Devidamente citada/notificada (fl. 98), o réu apresentou resposta escrita (fl. 104).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e a ré interrogada.

Nas Alegações Finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos exatos termos da denúncia (fls. 139/142); a Defesa requereu a absolvição ou, em caso de condenação, pediu a desclassificação para o delito de uso de drogas, a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Entorpecentes, além da fixação da pena no mínimo legal, substituição por restritiva de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade (gravado).

A Sentença Condenatória de fls. 143/150, impôs à acusada pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de pagamento de 190 (cento e noventa) dias multa.

É o relatório.

Decido.

Depreende-se que a Sentença Condenatória foi publicada em Cartório no dia 11/04/2018 (fl. 150); seu trânsito em julgado para o Ministério Público aconteceu em 16/04/2018 (fl. 157) e, até hoje, não houve expedição da guia de recolhimento para início da execução.

Nessa linha, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, causa extintiva da punibilidade, tendo havido o decurso do lapso prescricional de mais de 04 (quatro) anos entre a data da publicação da sentença e o dia de hoje.

Neste sentido:

“Se se trata de prescrição ocorrida após a denúncia e antes da decisão condenatória, ela diz respeito à pretensão acusatória, qualquer que seja o momento em que venha a ser reconhecida, leva em conta a pena abstrata ou a pena concreta. Mas, se se trata de prescrição ocorrida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ela significa sempre renúncia do Estado à pretensão executória da pena principal, mesmo quando não tenha transitado em julgado para a defensoria” (TRACRIM-SP – AC – Rel. Adauto Suannes – RT 554/358).

O reconhecimento da prescrição executória evitará, ainda, o indesejável acúmulo de processos, o que já é bastante considerável.

Cumprе salientar que está sendo reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão executória, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 110, parágrafo 1º, ambos do Código Penal.

Decisão.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade da ré SHEILA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, quanto ao crime que lhe foi imputado, previsto no artigo Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do(a) SISNAD, com fundamento no artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso V e artigo 110, parágrafo 1º, todos do Código Penal, c.c. o artigo 61, do Código de Processo Penal.

Por fim, esclareço à i. Promotora de Justiça oficiante que este magistrado se removeu à esta Vara em novembro p.p., e, a partir de então, vem promovendo algumas mudanças para que tais fatos não mais ocorram. Esclareço ainda que, em que pese o requerimento da i. Promotora, deixo de tomar qualquer providência neste e nos outros tantos processos, vez que os atrasos ocorridos são de conhecimento da E. Presidência desta Corte, da E. Corregedoria, pois há supervisão correcional nesta Vara desde 2013, e também do Ministério Público atuante neste cartório. Acrescento que há falta de material humano para dar pronto andamento aos processos, diante do enorme volume acumulado durante anos. Ademais, todas irregularidades encontradas são objeto de questionamentos apresentados na Ata Correicional. Sem custas.

P . I . C .

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.